



Nr. 38 Kabinettsitzung vom 8. April 1919, 20 Uhr, Weimar, Schloß

R 43 I/1348 , S. 399-404

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Preuß, Bell, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth; UStS Albert; Pressechef Rauscher; MinDir. Simons, Joel; Gesandter Nadolny; Geheimrat Trendelenburg; LegSekt. v. Bülow; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 20:00

Ort: Weimar, Schloß

[Tagesordnung]

1. [Lage in Bayern]
2. [Rücktritt des Ministers a.D.-Hoff]
3. [Schuldfrage]
4. [Staatsgerichtshof]
5. [Tagung der Nationalversammlung]
6. [Tumultschäden]
7. [Kontakte mit Oberst Conger]

1. [Lage in Bayern]

Der *Ministerpräsident* machte Mitteilung über die Lage in Bayern und erhielt auf seine Anregung die Zustimmung des Kabinetts zur Einrichtung eines regelmäßigen Kurierdienstes nach Bamberg während der Fortdauer der Krisis in Bayern ¹.

¹ Der pr. Geschäftsträger in München, LegSekt. Graf Zech, berichtete in einem Telefongespräch, das dem RMinPräs. schriftlich vorgelegt wurde, am 8.4.1919, die Münchener MSPD, USPD und der Bauernbund hätten eine Vereinbarung getroffen, die dem Rätegedanken entgegenkomme. „Die Räte bauen sich weiter aus und haben gestern einen neuen Aktionsausschuß und Zentralrat gewählt. Für die Aufhebung der Pressezensur sind neue Richtlinien herausgegeben worden, die auf eine völlige Knebelung der bürgerlichen Zeitungen hinauslaufen. Eine nennenswerte Auflehnung gegen das Gebaren der Räte macht sich vorläufig nur in der Provinz geltend, auch dort aber nur in papierenen Protesten [...]“. (R 43 I/2212 , Bl. 24). Einem weiteren, dem RMinPräs. vorgelegten Bericht des AA über die Lage in Bayern vom 8.3.1919<in der Druckfassung: 8.4.1919, Anm. der Online-Edition.> zufolge sei die „Lage dort ungeklärt, Räte sitzen noch nicht recht fest, da der Unwillen der Bevölkerung steigt. Auch auf dem Lande macht sich Unzufriedenheit bemerkbar, überall, wo die Erklärung des bayer. MinPräs. vom 7. d. M. [s. Dok. Nr. 37, P. 7] bekannt wird, erregt sie Zufriedenheit und stachelt den Widerstand gegen die Räterepublik an [...]. Bei energischer sofortiger Durchführung der in Nordbayern eingeleiteten Aktion und kräftiger Unterstützung derselben durch aufklärende Propaganda hält Graf Zech die Lage in Bayern für unschwer wiederherstellbar. Telefon- und Drahtverkehr mit pr. Gesandtschaft vorläufig

2. [Rücktritt des Ministers a.D. Hoff]

Er teilte ferner mit, daß der Chef des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisenbahnen, Minister a. D. Hoff, mit Rücksicht auf die Stellungnahme des Ministeriums zur Übernahme der Eisenbahnen auf das Reich seinen Abschied erbeten habe.

Die Wahl des Nachfolgers wurde vertagt ².

3. [Schuldfrage]

Nunmehr wurde die Frage der Schuld am Kriege ausführlich erörtert.

Reichsminister *Bell* übernahm anstelle des Ministers David das Referat über den Inhalt der Akten des Auswärtigen Amts nach der unter Leitung Kautskys besorgten Zusammenstellung ³.

Reichsminister David hielt das Korreferat. Der Referent sprach sich gegen die Veröffentlichung der Dokumente aus. Man solle sich nach wie vor bereit erklären, das Material einem unparteiischen Gerichtshof vorzulegen unter der Voraussetzung, daß dieser auch das ganze Material der Gegner bekomme ⁴. Die Veröffentlichung würde ein einseitiges, für Deutschland ungünstiges Bild ergeben. Die Dokumente beträfen nur die letzten kurzen Abschnitte vor dem Kriege, und das meiste sei nur zu verstehen in Verbindung mit der weiteren Vorgeschichte des Krieges, der Einkreisungspolitik Englands, der Revanchepolitik Frankreichs, der panslawistischen und der großserbischen Politik. Minister David ergänzte den Bericht des Referenten hauptsächlich durch Mitteilung aus den österreichischen Akten, deren Einsicht ihm der österreichische Gesandte Hartmann ermöglicht hatte ⁵. Er sprach sich für die Veröffentlichung der Dokumente aus, da man die Verpflichtung übernommen habe und da außerdem die weitreichende Kenntnis des Inhalts im feindlichen Ausland mit Sicherheit anzunehmen sei. Seines Erachtens helfe unter diesen Umständen nur völlige Klarheit und Wahrheit. Man müsse sich darauf berufen, daß die jetzt an der Regierung beteiligten Personen das Material bei Ausbruch des Krieges und während seiner Dauer nicht gekannt hätten und daß Deutschland das alte System restlos beseitigt habe. Im übrigen liege auch nach seiner Ansicht eine gewisse Entlastung in der weiteren Vorgeschichte des Krieges, die den Präventivgedanken zwar nicht rechtfertige, aber doch wenigstens erkläre.

nicht gestört [...] gez. Langwerth.“ (R 43 I/2212, Bl. 49). Einem Aktenvermerk vom 10.4.1919 zufolge wurde an diesem Tag der Kurierverkehr zwischen Weimar und Bamberg aufgenommen (R 43 I/2212, Bl. 62).

² Zu den Gründen, die zu den Differenzen zwischen Hoff und der RReg. geführt hatten, s. Dok. Nr. 30. Der spätere StS im RVMin., Stieler, schreibt in einem 1951 verfaßten, nur maschinenschriftlich vorliegenden Manuskript „Erinnerungen an den UStS Stieger“ zum Rücktritt Hoffs: „[...] Die Bestimmung der Weimarer Verfassung, wonach die Länderbahnen spätestens zum 1.4.1921 aufs Reich übergehen sollten, wurde von der pr. Ministerialbürokratie mit größter Abneigung aufgenommen. Hoff, der erste pr. Verkehrsminister nach dem Umsturz, hatte sich zwar zum Reichsbahngedanken bekannt. Unter dem Druck seiner Umgebung aber hatte er begonnen, das Werk zu sabotieren, so daß ihm die an sich natürliche Aufgabe, die Verreichlichung zu leiten, abgenommen werden mußte [...]“ (Kl. Erw. 409). Die Stelle des Chefs der Verwaltung der Reichseisenbahnen wurde einstweilen nicht neu besetzt; am 21.6.1919 wurde der neuernannte RVM Bell zugleich mit der Leitung der Verwaltung der Reichseisenbahnen betraut (Mitteilung des UStSRkei an die Reichs- u. pr. Minister vom 17.7.1919, in: R 43 I/957, Bl. 11 f.).

³ Siehe Dok. Nr. 15, P. 8; Dok. Nr. 22, P. 4.

⁴ Das entsprach der Forderung, die die RReg. in ihrer Kriegsschuldnote vom 25.3.1919 an die brit. Reg. gerichtet hatte, s. Dok. Nr. 22, P. 5.

⁵ Dazu telegraphierte der UStS im AA, Frhr. Langwerth v. Simmern, am 13.4.1919 an die Dependence des AA in Weimar: „Bülow meldet mir, RM David habe im Ministerrat erwähnt, er hätte dem Gesandten Hartmann erklärt, die Veröffentlichung der österr.-ung. Akten über Kriegsausbruch sollte ebenso wie die unsrigen baldigst erfolgen. Da, wie Graf v. Wedel neuerdings bestätigt, es dem Ermessen Hartmanns überlassen wurde, die Wiener Akten zu veröffentlichen, und da der Ministerrat am 8. d. M. David überstimmte, dürfte es sich empfehlen, Hartmann zu verständigen, daß die dt. Veröffentlichung vorläufig unterbleibt.“ (PA, AA Weimar, IV. 12). Das österr. Aktenmaterial, das im Auftrage des österr. Min. d. ausw. Angelegenheiten von dem Historiker Dr. Roderich Gooß zur Veröffentlichung bearbeitet wurde, erschien erst nach den Friedensschlüssen; s. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914: Ergänzungen und Nachträge zum österr.-ung. Rotbuch, 3 Bde, Wien 1919.

Reichsminister *Graf Rantzau* schlug als mittleren Weg vor, das gesamte Aktenmaterial dem Staatsgerichtshof⁶ zur Verfügung zu stellen und ihn hinsichtlich der vor ihm zur Verantwortung gezogenen Personen auch zu Veröffentlichungen zu ermächtigen. Nach Beendigung sämtlicher Verfahren könnte dann das Material im Zusammenhange veröffentlicht werden.

Reichsminister Erzberger führte aus, man dürfe sich unter keinen Umständen in der Schuldfrage auf die schmale Plattform der letzten Wochen vor dem Kriege drängen lassen, die im Vergleich mit den letzten 45 Jahren nur einen kleinen Teil in der Vorgeschichte des Krieges einnähmen. In dem Gedanken des Präventivkriegs finde alles seine natürliche Erklärung, und zur Erklärung dieses Gedankens lasse sich auf eine Fülle von Tatsachen, darunter namentlich auf verschiedene Äußerungen Clémenceaus hinweisen. Man möge den Delegierten eine genau formulierte Erklärung der Schuldfrage mitgeben, die sich aber nicht nur auf den letzten Abschnitt des Krieges beziehe, sondern weiter zurückgehe. Der Minister fragte, ob die Randbemerkungen des Kaisers nach Wien mitgeteilt worden seien und ob sie maßgebend gewesen seien für die weiteren Noten. Beide Fragen wurden von dem Minister Bell und dem Gesandten Nadolny verneint, während Minister David der Meinung ist, daß ein gewisser Einfluß doch angenommen werden müsse.

Legationssekretär v. Bülow wies auf einige entlastende Momente hin. Er teilte die anliegende Note Sasonows an den russischen Gesandten in Belgrad vom 23. April 1913 mit⁷. Er bemängelte ferner die unzureichende archivarische Genauigkeit der Dokumentensammlung. Der Fall der Entstehung eines Weltkrieges finde sich so oft hervorgehoben, weil er die wichtigste Eventualität war.

Im Laufe der weiteren Aussprache empfahlen die Reichsminister *Gothein*, *Preuß* und *Erzberger*, mit den Parteien Fühlung zu nehmen, namentlich mit den Konservativen.

Reichsminister *Preuß* empfahl im übrigen die Weiterleitung des Materials an den auf seinen Vorschlag einzusetzenden parlamentarischen Untersuchungsausschuß⁸.

Reichsminister *Koeth* lehnte das Material als unzureichend und lückenhaft sowohl für eine Veröffentlichung, wie auch für einen Vortrag an die Parteiführer ab.

Reichsminister *David* widersprach dieser Auffassung.

Reichsminister *Giesberts* empfahl eine einleuchtende Darstellung über die Entwicklung der Verhältnisse seit 1890.

Der *Ministerpräsident* empfahl zusammenfassend, von der Veröffentlichung der Dokumente z. Zt. abzusehen. Dies wurde gegen den Widerspruch des Ministers *David* angenommen.

Es wurde ferner beschlossen, für Paris und für die Nationalversammlung eine Erklärung zu formulieren. In dieser soll festgestellt werden, daß die allgemeine Veröffentlichung des Materials aller Kriegführenden vor einem internationalen Gerichtshof leider abgelehnt worden sei und daß die Deutsche Regierung beabsichtige, das gesamte Material im Zusammenhang zu veröffentlichen, sobald der Staatsgerichtshof seine Aufgabe erfüllt habe⁹. Außerdem soll Reichsminister *Bell* mit den Führern der rechten Parteien eingehende Rücksprache halten, um zu verhindern, daß sie aus Unkenntnis des Materials schädliche Fragen stellen.

⁶ Siehe Dok. Nr. 10a, P. 9; Dok. Nr. 28, P. 3.

⁷ In der Anlage zum Kabinettsprotokoll vom 8.4.1919 in den Akten der Rkei findet sich die Abschrift einer Übersetzung aus dem Schreiben des russ. Ministers des Äußeren, Sasonow, an den russ. Gesandten in Belgrad, v. Hartwig, vom 23.4.1913, mit der handschr. Anm. des LegSchr. v. Bülow: „Diese Urkunde darf nicht veröffentlicht werden ohne vorherige Genehmigung der Wiener Regierung!“ In diesem Schreiben heißt es u. a.: „[...] Serbien aber hat erst das erste Stadium seines historischen Weges durchlaufen, und zur Erreichung seines [ein Wort unleserlich] Zieles muß es noch einen furchtbaren Kampf aushalten, bei dem seine ganze Existenz in Frage gestellt werden kann. Serbiens verheißenes Land liegt im Gebiete des heutigen Österreich-Ungarn [...].“ (R 43 I/1348, S. 413-417, hier: S. 415).

⁸ Während der 25. Sitzung des Verfassungsausschusses am 8.4.1919 wurde Art. 55 des Regierungsentwurfs der RV diskutiert, der die Einrichtung von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen vorsah (NatVers-Drucks. Bd. 336, Nr. 391, S. 264 ff.). Aus dem ursprünglichen Art. 55 des Entwurfs ging Art. 34 WRV hervor, auf dessen Grundlage die NatVers am 20.8.1919 einen Untersuchungsausschuß über die Vorgänge vor und während dem Weltkrieg einsetzte (NatVers Bd. 329, S. 2698 ff.). Vgl. Anm. 10.

⁹ Eine entsprechende Erklärung wurde weder vor der NatVers noch an die Adresse der Entente abgegeben.

4. [Staatsgerichtshof]

Reichsminister Preuß trug den anliegenden Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines Staatsgerichtshofes vor und begründete ihn im einzelnen¹⁰.

Reichsminister Schiffer empfahl, von der Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungs-Ausschusses abzusehen und den Staatsgerichtshof lediglich zur Durchführung des Verfahrens in solchen Fällen einzusetzen, wo der Beschuldigte es selbst beantragt habe. Es wurde jedoch mit 7 Stimmen gegen eine beschlossen, den Untersuchungs-Ausschuß beizubehalten, und mit gleichem Stimmenverhältnis, die Einleitung des Verfahrens auch gegen Personen, die es nicht selbst beantragt haben, zuzulassen. Zur Anklage soll jedoch in § 2 die Überzeugung des Untersuchungs-Ausschusses von der Schuld¹¹ nicht gefordert werden, vielmehr soll zulänglicher Schuldverdacht für den Beschluß über die Eröffnung des Verfahrens genügen.

Direktor Simons und Direktor Joel empfahlen die Streichung des § 14 Abs. 2 über die Aberkennung der öffentlichen Ehrenrechte und der Wählbarkeit¹².

Reichsminister Preuß setzte sich jedoch für die Beibehaltung dieser Vorschrift ein; besonders müsse unter Umständen die Wahl eines Verurteilten in den Reichstag verhindert werden können.

Die Beibehaltung der Vorschrift wurde beschlossen.

Der Entwurf soll nochmals überarbeitet werden¹³.

5. [Tagung der Nationalversammlung]

Reichsminister Erzberger stellte folgendes Programm für die bevorstehende kurze Tagung der Nationalversammlung auf: Zum Etat solle nur ein Redner von jeder Partei sprechen. Sodann solle eine große politische Debatte einsetzen, die mit einer feierlichen Erklärung für den Rechtsfrieden und mit der Einsetzung eines Friedensausschusses der Nationalversammlung enden müsse¹⁴. Außerdem empfehle er eine Botschaft des Reichspräsidenten über den Frieden.

¹⁰ Der 2. Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines Staatsgerichtshofes wich erheblich von dem ersten ab (vgl. Dok. Nr. 10a, P. 9). Während Entwurf Nr. 1 vom RJMin. ausgegangen war, wurde Entwurf Nr. 2 am 6.4.1919 dem RKab. vom RIMin. übersandt (R 43 I/1244, Bl. 4-9, 10-13). Während der GesEntw. des RJMin. sich völlig im Rahmen der geltenden strafrechtlichen Bestimmungen hielt, zielte der GesEntw. des RIMin. darauf ab, durch die Einbeziehung der NatVers in der Rolle als Klageinstanz ein politisches Element in das geplante Ermittlungsverfahren hineinzutragen. In der Begründung heißt es dazu: „[Die RReg.] hat sich entschlossen, der Nationalversammlung als der Trägerin der Volkssouveränität die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses vorzuschlagen, um die Ereignisse zu prüfen, die zu dem Zusammenbruch Deutschlands geführt haben. Der Untersuchungsausschuß soll prüfen, ob Deutsche, die vermöge ihrer Stellung Einfluß auf jene Entwicklung der Dinge hatten, in begründetem Verdacht stehen, zu dem Ausbruch, der Verlängerung und dem Verlust des Krieges schuldhaft beigetragen zu haben. Ist so der Nationalversammlung in gewissem Sinne die Rolle des politischen Anklägers zugewiesen, so erfolgt die endgültige Entscheidung über die Schuldfrage durch einen Gerichtshof, der dem politischen Parteileben fernsteht und [...] unparteiisch Recht sprechen wird. Die Zusammensetzung des Gerichtshofs aus höchsten Richtern des Reichs und aus Vertrauenspersonen der Nationalversammlung und des Staatenausschusses entspricht der Bedeutung der Aufgabe, die ihm gestellt ist. Um die volle Unabhängigkeit des Staatsgerichtshofs von der Nationalversammlung und dem Staatenausschuß sicherzustellen, ist bestimmt, daß Mitglieder dieser beiden Körperschaften bei der Entscheidung über die Schuldfragen nicht mitwirken dürfen.“ Im einzelnen sah der GesEntw. die Errichtung eines 15-köpfigen Ausschusses der NatVers. vor, der unter Ausschluß der Öffentlichkeit zu tagen habe (§ 1). Der Ausschuß sollte das Recht haben, jede in Frage kommende Person vor dem Staatsgerichtshof anzuklagen; darüber hinaus war jeder Deutsche befugt, ein Verfahren gegen sich selbst einzuleiten (§ 2). Der Staatsgerichtshof sollte aus 15 Mitgliedern bestehen; als Vorsitzender war der Präs. des Reichsgerichts vorgesehen, daneben vier weitere Berufsrichter, 5 Mitglieder der NatVers und 5 Mitglieder des Staatenausschusses (§ 4) (R 43 I/1244, Bl. 4-9).

¹¹ Die betr. Stelle im GesEntw. lautete: „Gelangt der Untersuchungsausschuß auf Grund seiner Erhebung zu der Überzeugung, daß bestimmten Personen ein Verschulden [...] zur Last zu legen ist, so beschließt er, das Verfahren vor dem Staatsgerichtshof gegen sie zu eröffnen.“

¹² „Im Falle der Feststellung eines Verschuldens kann der Staatsgerichtshof die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter und zur Wählbarkeit in öffentlichen Körperschaften aussprechen.“

¹³ Siehe Dok. Nr. 39, P. 3.

¹⁴ Gemeint war die 33. Sitzung der NatVers am 9.4.1919, auf der die erste Beratung des Reichshaushaltsplans 1919 (vgl. Dok. Nr. 9, P. 2.) stattfand (NatVers Bd. 327, S. 903 ff.). Nach der Haushaltsrede des RFM Schiffer wurde die Beratung auf den 10.4.1919 vertagt. Die 34. Sitzung der NatVers (NatVers Bd. 327, S. 913) begann mit einer Grundsatzerklärung Scheidemanns zu den innen- und

Reichsminister David schlug vor, auch einen Appell an das Volk für den inneren Frieden zu richten¹⁵. Diese Vorschläge wurden angenommen. Es soll mit den verschiedenen Parteien Fühlung genommen werden, um die Vorschläge einheitlich durchzuführen.

Reichsminister Giesberts äußerte Zweifel, ob die Vorschläge des Ministeriums für das Rätssystem genügten und wies auf die starke Unterstützung des Rätegedankens aus bürgerlichen Kreisen hin¹⁶.

6. [Tumultschäden]

Reichsminister Preuß legte das anliegende Tumultschadengesetz vor und erhielt die Zustimmung des Kabinetts zur Einbringung in den Staatenausschuß¹⁷.

7. [Kontakte mit Oberst Conger]

Reichsminister *Erzberger* teilte mit, daß Oberst Conger zurzeit in Frankfurt a/M. weile und die Frage gestellt habe, ob Deutschland Neigung habe, daß alliierte Soldaten nach Deutschland kämen, um dort die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Es wurde beschlossen, in der Weise zu antworten, daß man für die Anregung danke, aber glaube, stark genug zu sein, um die Ordnung selber aufrechtzuerhalten¹⁸.

außenpolitischen Fragen, an die sich Redner aller Fraktionen anschlossen. Die Debatte wurde abgeschlossen mit zwei Anträgen aller Fraktionen außer der USPD betr. die Verpflichtung der RReg., nur einen „Frieden der Verständigung und Versöhnung“ zu akzeptieren, sowie die Einsetzung eines Friedensausschusses der NatVers.

¹⁵ Siehe Dok. Nr. 9, P. 1.

¹⁶ Vgl. Dok. Nr. 34, P. 1.

¹⁷ Siehe Dok. Nr. 34, P. 8.

¹⁸ Nach dem Protokoll Walter Loebs über seine Unterredung mit Oberst Conger am 6. und 7.4.1919 treffen die Angaben Erzbergers in zwei Punkten nicht ganz zu: das Gespräch fand im Hauptquartier in Trier statt, und nicht in Frankfurt, und die Frage der Stationierung von amerik. Truppen in Dtl. wurde nicht von Conger, sondern von Loeb angeschnitten:

„[...]C[onger]: Die z. Zt. vorherrschende Tendenz [der amerik. Reg.] geht dahin, die jetzige dt. Reg. mit allen Mitteln zu stützen.

L[oeb]: Was nennen Sie mit allen Mitteln? Wären Sie bereit, unter Umständen zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung Truppen nach Dtl. zu schicken?

C.: Ist dies eine offizielle Frage Ihrer Reg.?

L.: Nein, aber es wurde davon gesprochen.

C.: Gut, dann kann ich Ihnen sagen, daß ich glaube, dies bejahen zu können. Die Frage, die aber hierbei aufgeworfen worden ist, ist: ‚Ob die Möglichkeit für die alliierten Regierungen und die Vereinigten Staaten von Amerika vorhanden ist, dies z. Zt. zu tun.‘

L.: Wenn meine Reg. Sie hierzu auffordern wird, würden Sie dies dann tun?

C.: Auch dies glaube ich bejahen zu können [...].“ (Nachl. Landsberg, Kl. Erw. Nr. 328–3).

Zitierhinweis

Nr. 38 Kabinettsitzung vom 8. April 1919, 20 Uhr, Weimar, Schloß in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 145–150 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D38>